

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 압류재산 공매진행 업무 및 공매예정가격 산정 불철저
2. 소관부점 : 0000부점, 0000처
3. 내 용 :

가. 업무개요

△△△△△△△는 「국세징수법」(이하 “법”이라 한다) 제103조 및 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제11호에 따라 정부위탁업무 중 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있고

□□□□□는 같은 세칙 제20조 제1호 및 제6호에 따라 압류재산 매각대행업무 총괄 및 전략기획, 업무관련 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산 매각대행업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제33조에 따르면 공매 공고를 하였을 때에는 즉시 그 내용을 체납자, 납세담보물 소유자, 공매공고 등기 또는 등록 전에 배분요구한 자(임차인, 임금채권자, 교부청구자) 또는 그 밖의 권리를 가진 자 등 이해관계자에게 공매통지를 하여야 하고, 공매통지서가 반송된 때에는 반송사유를 확인 후 교부 또는 공시송달 등 적절한 송달절차를 밟아야 하며, 송달장소가 변경된 때에는 즉시 변경된 송달장소로 통지하여야 한다고 되어 있다.

또한, 요강 제40조에 따르면 공매를 집행하는 직원은 공매개시 10분 전까지 공매장소에 참석하여 공매집행에 필요한 재산의 표시목록, 공매 참가 제한자 명부, 이해관계자에 대한 공매통지서 송달여부 등³¹⁾의 준비를 마쳐야 한다고 되어 있다.

한편, 요강 제52조 제1항에 따르면 매각결정 전에 공매 취소정지 사유가 있는 경우, 그 밖에 매각결정을 할 수 없는 중대한 사실이 있는 경우 등에는 매각결정을 취소할 수 있다고 되어 있어 매각결정불허도 공매진행 업무 절차 중 하나지만 압류재산 매각대행 전문기관으로서 신뢰도 제고를 위해서는 공매 전 준비사항 업무 부주의로 매각결정을 불허하는 일이 없도록 업무를 철저히 하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 중 0000부점 소관 압류재산의 공매진행 현황을 점검한 결과

(1) 송달미비, 공매재산 표시목록 등 공매개시 전 준비사항 확인 불철저

0000.00.00.00시청으로부터 수입한 000 압류재산(0000-0000-000) '00 제0층 제00호'의 경우

31) **제40조(공매 전 준비사항)** ① 공매를 집행하는 직원은 공매개시 10분 전까지는 공매 장소에 참석하여 공매집행에 필요한 다음 사항의 준비를 마쳐야 한다.

1. 공매할 재산의 표시목록
2. 공매참가제한자 명부
3. 입찰서(별지 제3호서식 압류재산현장공매입찰참가자준수규칙 또는 별지 제4호서식 압류재산 인터넷공매입찰참가자준수규칙 포함)와 입찰조서
4. 이해관계자에 대한 공매통지서의 송달여부
5. 최고가 매수신청인에게 발급할 영수증
6. 공매취소공고에 대신하여 공매참가자들에게 고지할 사항(해당될 경우에 한정함)
7. 공매공고사항 중 공매참가자가 알아야 할 중요사항
8. 입찰에 필요한 물품(입찰함, 인주, 봉투 등)
9. 그 밖에 필요한 사항

0000.00.00. 공시송달 당시 위탁자의 대표이사를 송달대상에서 누락한 채 공매를 진행하여 0000.00.00. 개찰(5회차) 당시 낙찰자(00)를 결정하였고, 이후 0000.00.00. 매각결정과정에서 송달하자가 확인되어 매각 불허 결정을 하는 등

[표 8]과 같이 총 0건의 압류재산에 대해 공매집행 전에 확인했어야 할 사항에 대한 검토가 미흡한 상태로 공매를 진행하다가 낙찰자 결정 이후에 매각을 불허한 사실이 있다.

[표 8] 송달미비 등으로 인한 매각불허 결정 현황

(단위: 천 원)

순 번	위임기관	관리번호	체납자	낙찰자	낙찰 금액	낙찰일자	불허일자	비 고 (사유)
--------	------	------	-----	-----	----------	------	------	-------------

“기재생략”

(2) 매각결정 취소 후 재공매 시 공매예정가격 산정 업무 개선 필요

0000.00.00.00세무서로부터 수입한 000 압류재산(0000-0000-000) ‘00제0층 제000호³²⁾’의 경우

0000.00.00. 개찰 당시 낙찰자(000)를 결정, 나흘 후인 0000.00.00. 매각결정을 하는 과정에서 공매예정가격(매각예정가격)의 오류가 확인되어 매각불허 결정을 하였는데

본 건은 [그림 7]과 같이 직전회차 공매공고 개찰(0000.00.00.) 당시 선정된 낙찰자가 매수대금을 납부하지 않아 매각결정이 취소된 물건으로 0000.00.00. 재공매 시 공매예정가격을 낙찰자 결정 당시 공매예정가격³³⁾인 000원에서 시작해야 하나 000원으로 잘못 산정한 채 재공매를 진행하다가 00회차에 낙찰자가 결정되고 나서야 공매예정가격 오류를 인지한 것으로 확인되었다.

[그림 7] 매각결정취소 후 재공매의 공매예정가격 오류발생사례

(단위: 원)

구분	공매예정가격	낙찰금액
“기재생략”		

32) 최초 공매예정가격(감정가격)은 000원이었으나 전세사기피해자 관련 물건으로 다 회차 유찰됨

33) 요강 제51조 제2항에 따르면 낙찰자의 잔대금불납에 따른 매각결정 취소인 경우 공매 예정가격은 최고가 매수신청인의 매각결정 당시 공매예정가격으로 하도록 되어 있음

이와 같은 문제는 낙찰자가 잔대금을 납부하지 않아 매각결정 취소가 된 후 재공매를 진행했을 때 나타나는 현상으로 동일한 사례가 0건이 확인되었는데

모든 재공고 물건에서 발생하는 현상이 아닌 공매물건이 회차를 거듭할 때 발생하는 문제로 매각예정가격을 잘못 산정하는 오류를 방지하기 위하여

[그림 8]과 같이 조세정리시스템 내 공고대상선정 화면(차수별 매각 예정가격 입력 영역)에서 차수별 매각예정가격을 입력하기 전에 담당자가 ①직전 공매예정가격과 ②공매취소 사유를 볼 수 있도록 해당 정보를 표시하는 등 화면을 개선할 필요가 있다.

[그림 8] 조세정리시스템 내 매각예정가격 입력 화면

“기재생략”

[소관부점 의견] 00부점은 공매업무 진행 시 송달하자, 매각예정가격 확인 등 준비사항 관련 업무를 철저히 하겠다고 답변하였고, 00처는 공매예정가격 산정방식을 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

00부점장은 압류재산 공매집행 전에 이해관계자 송달여부 등을 검토하여 매각결정 단계에서 준비사항 미흡으로 매각결정을 불허하는 사례가 발생하지 않도록 업무를 철저히하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

00처장은 낙찰자의 잔대금 불납으로 인해 매각결정 취소 후 재공매할 경우 매수신청인의 매각결정 당시 공매예정가격을 재공매 예정가격으로 산정할 수 있도록 조세정리시스템을 개선하시기 바랍니다.
(개선)